

1500135-89.2020.8.26.0598

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... Confirmou que o acusado confessou o tráfico de drogas e disse que iria vender cada porção pelo valor de R\$ 5,00 cada.

Ouvida como informante do juízo, Giovana Cristina Ferreira, amiga do réu, nada sabia sobre o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, porém relatou que ele era usuário de maconha. Disse que na época o acusado estava desempregado e passando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

2ª Vara

Rua: Belmiro Pereira, S-367, Pederneiras - SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500135-89.2020.8.26.0598 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500135-89.2020.8.26.0598

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MASSOCA DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. MARCIO AUGUSTO ZWICKER DI FLORA.

Vistos.

THIAGO MASSOCA DOS SANTOS, já qualificado, está sendo processado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 porque, segundo a denúncia, no dia 03 de abril de 2020, por volta das 18h30min, na Rua Severino Mendonça, 3001, Oeste, C5, área rural, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para fins de tráfico, 26 porções de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (fls. 81/83).

Recebida a denúncia (fls. 85), o réu foi pessoalmente citado (fls. 110) e apresentou defesa prévia (fls. 96/100).

Não vislumbrando nenhuma hipótese de absolvição sumária prevista no artigo 397, do Código de Processo Penal, durante a instrução criminal, foram ouvidas 03 testemunhas, sendo o réu ao final interrogado (fls. 131/132).

Em meio de memoriais, o Ministério Público requereu a total procedência da ação penal com a consequente condenação do acusado (fls. 135/141).

Por sua vez, a Defesa requereu, em caso de condenação, a observância da

preponderância na fixação da pena prevista na Lei de drogas, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do acusado, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. (fls. 146/149).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO.

A pretensão punitiva é procedente.

A prova da materialidade emerge do boletim de ocorrência (fls. 05/07), do auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), laudo de constatação provisória (fls. 15/18) e do laudo pericial definitivo de entorpecentes (fls. 69/72).

A autoria também é inconteste e recai sobre o acusado.

A testemunha Arilson Fornazari, policial militar, recorda-se que estava em patrulhamento pelo bairro para averiguação de denúncia sobre o tráfico de drogas. Chegando no bairro, visualizou 02 indivíduos, um na calçada e o outro em uma moto. O motociclista empreendeu fuga ao avistar a presença da polícia. Foi feita a abordagem no acusado, que estava na calçada e, com ele, foi localizado um maço de cigarro contendo 26 porções de maconha, além de R\$ 20,00 em dinheiro. O acusado confessou que iria vender cada porção por R\$ 5,00.

A testemunha Rodrigo Domingos da Silva, policial militar, prestou depoimento em consonância com seu colega de farda, confirmando que com o acusado foram apreendidas 26 porções de maconha e R\$ 20,00 em dinheiro. Confirmou que o acusado confessou o tráfico de drogas e disse que iria vender cada porção pelo valor de R\$ 5,00 cada.

Ouvida como informante do juízo, Giovana Cristina Ferreira, amiga do réu, nada sabia sobre o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas, porém relatou que ele era usuário de maconha. Disse que na época o acusado estava desempregado e passando necessidades.

O réu THIAGO MASSOCA DOS SANTOS, em seu interrogatório em juízo, confessou os fatos. Disse que estava passando necessidade e começou a vender droga. Foi a primeira vez que vendeu. Está trabalhando autonomamente como servente. Como se percebe, não há dúvidas sobre a responsabilização do acusado no crime descrito na inicial acusatória, especialmente diante sua confissão espontânea em juízo.

O acusado foi surpreendido na posse de 26 porções de maconha, tendo confessado que estava realizando a venda dos entorpecentes por R\$ 5,00 cada porção.

Outrossim, estava na posse de R\$ 20,00 em notas variadas, sem comprovação de origem lícita (fotografia fls. 13).

E, conforme o relato dos policiais militares, havia notícias de tráfico de drogas pelo local, sendo que um indivíduo que estava de motocicleta empreendeu fuga ao perceber a presença da viatura policial.

De outra sorte, a testemunha de defesa não presenciou os fatos e não trouxe informações relevantes para o deslinde da demanda.

Aos depoimentos de policiais, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Afinal, o depoimento vale não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade, e o Estado não pode selecionar pessoas para integrarem o quadro da Polícia e depois suspeitar delas quando agem no cumprimento do dever, sendo inconteste a árdua tarefa de se extrair elementos para verificar a ocorrência do tráfico de drogas.

Como se sabe, traficante "não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que de algum modo participa da produção e na circulação de drogas" (RF 320/237). O tipo penal incriminador (misto alternativo) constitui-se de várias fases sucessivas, articuladas uma às outras, variando desde a produção até a sua entrega ao consumo, com atos preparatórios, acessórios ou complementares, alguns até despidos do caráter de comércio. Configurado o crime, portanto, pela conduta de "trazer consigo".

O laudo definitivo de entorpecentes revelou resultado positivo para a presença de substância THC, popularmente conhecida como maconha, substância psicotrópica de uso proscrito no Brasil (fls. 69/72).

No mais, aplico a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado

ante o preenchimento dos requisitos legais, notadamente pela folha de antecedentes do acusado entranhada em fls. 31/34, além de não haver elementos para entendimento diverso.

De rigor, assim, a condenação do acusado.

Passo, pois, à dosagem da reprimenda.

Na primeira fase, em observância ao critério previsto no artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis a serem consideradas. Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas. Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual, entretanto, não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231, do STJ) acima fixado.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena a serem valoradas. Em razão da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), diminuo a pena em 2/3, que passa a ser fixada de maneira definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão, além de 166 dias-multa.

Nos termos do artigo 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime aberto (CP, artigo 36).

De acordo com o que foi decidido pelo E. STF no HC nº 97.256-RS (Rel. Min. Ayres Britto do STF, de setembro de 2010), presentes os requisitos previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de multa, no valor de dez dias-multa, que se somarão à pena anteriormente imposta, com fundamento no artigo 44, parágrafo 2º, e artigo 46, do Código Penal.

Ante a falta de elementos seguros a respeito da condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal.

DECIDO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu THIAGO MASSOCA DOS SANTOS como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do maior salário-mínimo. SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de multa, no valor de 10 dias-multa, sem prejuízo da anteriormente fixada.

Custas e despesas conforme a Lei.

Autorizo a DESTRUIÇÃO da(s) amostra(s) guardada(s) para contraprova (art. 72 da Lei 11.343/06).

Decreto o PERDIMENTO em favor da União do valor apreendido proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes (fls. 73). Com o trânsito em julgado, providencie-se (Lei 11.343/06, art. 63, § 1º).

Com o trânsito em julgado, oficie-se, expedindo-se o necessário, incluindo ofício ao TRE e ao IIRGD, bem como guia de execução definitiva. Em nada mais havendo a ser tratado, arquivem-se os autos.

Publique-se.

Intime-se.

Pederneiras, 07 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA